

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3266/2535

นาย สวิง เป็งชัย วงศ์ กับพวก
นาย ณรงค์ จิรัฏฐิติกาล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์ทั้งสองเป็นผู้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้สักผ่านด่านตรวจออกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติเป็นประจำแทนทุกวัน โดยนำผ่านด่านเพียงครั้งละ 1 ชิ้น เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย การที่โจทก์ทั้งสองได้กระทำมาเป็นเวลานานและโดยเฉพาะเดือนสิงหาคม 2530 ได้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้สักผ่านด่านเฉพาะโจทก์ที่ 1 จำนวน 25 เทียว โจทก์ที่ 6 จำนวน 20 เทียว เมื่อนำพฤติการณ์ดังกล่าวมาประกอบกับการกระทำของโจทก์ทั้งสองในวันที่ถูกจับ เป็นเหตุผลให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดผู้มีอำนาจจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เชื่อว่าโจทก์ทั้งสองน่าจะเป็นผู้ค้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อจำเลยได้จับกุมโจทก์ทั้งสองในการขับรถผ่านด่าน แม้จะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้สักเพียง 1 ชิ้น แต่พฤติการณ์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาจนถึงวันถูกจับกุม เป็นเหตุผลอันสมควรที่ชี้ให้เห็นว่า โจทก์ทั้งสองน่าจะมีการกระทำอันผิดกฎหมาย การที่จำเลยจับโจทก์ทั้งสองด้วยเหตุผลจากพฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสองเอง จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่จงใจแกล้งจับโจทก์ทั้งสองหรือประมาทเลินเล่อ จึงมิใช่เป็นการละเมิด

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 584-587/2531 และ 589/2531 ของศาลชั้นต้นซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว โดยให้เรียกโจทก์ ในสำนวนแรกเป็นโจทก์ที่ 1 โจทก์ในสำนวนหลังเป็นโจทก์ที่ 6

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นใจความว่า จำเลยรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยป่าไม้ จังหวัดลำพูน เป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายป่าไม้ จำเลยได้ จับกุมโจทก์ที่ 1 ซึ่งขับรถยนต์ปีกอัมพรบรรทุกเครื่องใช้โต๊ะไม้สัก 1 ตัว และจับกุม โจทก์ที่ 6 ซึ่งขับรถยนต์ปีกอัมพรบรรทุกเครื่องใช้โต๊ะไม้สัก 1 ตัว โดยตั้งข้อหาโจทก์ทั้งสองว่ากระทำความผิดฐานค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องใช้ ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต และยึดรถยนต์พร้อมเครื่องใช้ดังกล่าวของ โจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสองแจ้งแก่จำเลยในทันทีว่าโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความ ผิดกฎหมายเพราะเครื่องใช้มีจำนวนเพียงตัวเดียวจะเอาไปให้ญาติใช้สอย แม้จะเพื่อการ ค้าก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่จำเลยก็ยังยืนยันจับโจทก์ทั้งสองส่งให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดี เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองต้องถูกคุมขังและถูกยึดรถยนต์เครื่องใช้ดังกล่าว ไว้ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นการกระทำความผิดต่อโจทก์ทั้งสอง ต่อมา พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง โจทก์ทั้งสองได้รับรถยนต์และเครื่องใช้ดัง กล่าวคืน การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลย ชำระเงิน 65,400 บาทให้โจทก์ที่ 1 และชำระเงิน 98,064 บาท ให้โจทก์ที่ 6 พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองสำนวนให้การว่า จำเลยเป็นข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้กระทำไป ตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากจำเลยเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีอำนาจและหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ จำเลยได้ จับกุมโจทก์ทั้งหมดพร้อมสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้สักและรถยนต์บรรทุก ตามฟ้องเป็นการกระทำไปโดยสุจริตมิได้มีเจตนากลั่นแกล้งโจทก์ทั้งหมดให้ได้รับ

ความเสียหาย เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเห็นว่า โจทก์ได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 ฐาน "ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต" จึงไม่เป็นละเมิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน โจทก์ที่ 1 และที่ 6 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน โจทก์ที่ 1 และที่ 6 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยรับราชการสังกัดกรมป่าไม้ ตำแหน่งผู้ช่วยป่าไม้จังหวัดลำพูน มีอำนาจจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 คณะอนุกรรมการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัดลำพูนได้ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการนำสิ่งประดิษฐ์ผ่านด่านตรวจออกไปนอกเขตอุทยานแห่งชาติ จากการบันทึกตรวจสอบของอุทยานแห่งชาติแม่ปิงพบว่ามี การนำสิ่งประดิษฐ์จากไม้สักที่หมู่บ้านตำบลก้อ อำเภอฝาง จังหวัดลำพูนผ่านด่านตรวจอุทยานแม่ปิงโดยบรรทุก รถออกเป็นประจำครั้งละ 1 ขึ้นบางวันแต่ละคนบรรทุก 2-3 เทียว ซึ่งจะส่อไปในลักษณะเพื่อการค้ามากกว่าการนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้สอยส่วนตัว ที่ประชุมจึงมีมติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำสิ่งประดิษฐ์ผ่านด่านอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะผิดปกติและเข้าลักษณะอำพราง โดยให้ทำการจับกุมผู้นำสิ่งประดิษฐ์ผ่านด่านอุทยานแห่งชาติแม่ปิงหรือนำมาจากที่อื่นได้ ครั้นวันที่ 27 สิงหาคม 2530 จำเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งประจำอยู่ที่ด่านตรวจอุทยานแห่งชาติแม่ปิงได้ตรวจพบว่าโจทก์ทั้งสองได้ขึ้นรถบรรทุกผ่านด่าน ในรถบรรทุกมีสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้สักคันละ 1 ขึ้น ก่อนที่จะจับกุมโจทก์ทั้งสองได้ใช้รถบรรทุกสิ่งประดิษฐ์ด้วยไม้สักผ่านด่านครั้งละ 1 ขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1-26 สิงหาคม 2530 โจทก์ที่ 1 ผ่านด่าน ในรถบรรทุกมีสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้สักคันละ 1 ขึ้น ก่อนที่จะจับกุมทั้ง

สองพร้อมกับยึดรถที่โจทก์ทั้งสองขับและสิ่งประดิษฐ์ด้วยไม้สัคนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ตั้งข้อหาฐานค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลที่สุดพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ทั้งสอง ระหว่างการสอบสวนโจทก์ทั้งสองถูกควบคุมตัวอยู่ 6 วัน และรถถูกยึดอยู่ 118 วัน จึงได้รับคืน

ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ทั้งสองมีว่า การที่จำเลยจับกุมโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติในขณะที่จับโจทก์ทั้งสอง โจทก์แต่ละคนมีสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้สักไว้ในครอบครองคนละ 1 ชิ้น โจทก์ทั้งสองอ้างว่าไม่ผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ เพราะมีประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ผู้ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามเกินกว่า 1 หน่วย จึงต้องขออนุญาต การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงไม่ผิดกฎหมาย จำเลยไม่มีอำนาจจับกุมโจทก์ทั้งสอง เห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้สักผ่านด่านอยู่เป็นประจำแทบทุกวัน โดยนำผ่านด่านเพียงครั้งละ 1 ชิ้น กรณีเช่นนี้ย่อมเห็นเจตนาของโจทก์ทั้งสองโดยชัดแจ้งว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ผิดกฎหมาย การที่โจทก์ทั้งสองได้กระทำมาเป็นเวลานานและโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2530 ได้มีการนำสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้สักผ่านด่านเฉพาะโจทก์ที่ 1 จำนวน 25 เทียว โจทก์ที่ 6 จำนวน 20 เทียว เมื่อนำพฤติการณ์ดังกล่าวมาประกอบกับการกระทำของโจทก์ทั้งสองในวันที่ถูกจับเป็นเหตุผลให้จำเลยเชื่อว่าโจทก์ทั้งสองน่าจะเป็นผู้ค้าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อจำเลยได้จับกุมโจทก์ทั้งสองในการขับรถผ่านด่านในวันเกิดเหตุ แม้จะมีของประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้สักเพียง 1 ชิ้น แต่พฤติการณ์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาจนถึงวันถูกจับกุมเป็นเหตุผลอันสมควรที่ชี้ให้เห็นว่า โจทก์ทั้งสองน่าจะมีการกระทำอันผิดกฎหมาย

การที่จำเลยจับโจทก์ทั้งสองด้วยเหตุผลจากพฤติการณ์ของโจทก์ทั้งสองเอง จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย มิใช่จงใจแกล้งจับโจทก์ทั้งสองหรือประมาทเลินเล่อแต่อย่างใด จึงมิใช่เป็นการละเมิด ถ้าหากจำเลยไม่มีอำนาจในการจับกุมโจทก์ทั้งสองหรือการกระทำของโจทก์ทั้งสองประกอบด้วยพฤติการณ์ก่อนการจับกุมแสดงให้เห็นว่าไม่ผิดกฎหมายเลย เมื่อจำเลยได้กระทำการจับกุมโจทก์ทั้งสอง อาจจะเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างไว้ในฎีกา แต่คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวสรุปคดีไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>